

1500218-76.2021.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... local. Já foi condenado pela prática de tráfico e cometeu o crime por não ter conseguido se colocar no mercado de trabalho (essência do depoimento de fls. 308).

A testemunha Eduardo Correa Bofi, policial militar, informou que o réu é conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento no tráfico de drogas, e que havia várias denúncias dando conta do cometimento deste ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500218-76.2021.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500218-76.2021.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2019665/2021 - DEL.SEC.BOTUCATU, 15811303 - DEL.SEC.BOTUCATU, 88/21/200 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 2019665 - DEL.POL.PARDINHO, 88/21/200 - DEL.POL.PARDINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CASSIO DE ASSIS ALVES

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

CASSIO DE ASSIS ALVES qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 3h00min, na Rua Eupídio Eugídio do Amaral, nº 30, Centro, na cidade de Pardinho/SP, nesta comarca de Botucatu/SP, vendia, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiras pessoas, 103 (cento e três) porções de cocaína na forma de "crack", individualmente embaladas e prontas para a venda, com peso líquido de 108,55g, 01 (uma) grande porção de cocaína na forma de "crack", pesando 300,53g, 03

(três) porções de cocaína, individualmente embaladas, com peso líquido de 1,21g, 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 0,34g, outras 04 (quatro) porções de cocaína na forma de "crack", também embaladas individualmente, com peso líquido de 1,53g, e mais 01 (uma) grande porção de cocaína na forma de "crack", pesando 26,91g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudo de constatação provisória (fls. 13/29) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 139/142) juntados aos autos.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelas imediações da residência do denunciado, quando visualizaram CÁSSIO, que é bastante conhecido dos meios policiais, negociando com um desconhecido.

Logo que percebeu a presença dos policiais, o denunciado evadiu-se e adentrou em sua residência, enquanto o outro indivíduo tentou evadir-se, mas acabou abordado, sendo identificado como Juarez do Santos Silva, foi submetido à revista pessoal e com ele foram encontradas 03 porções de cocaína (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação provisória de fls. 13/29 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 139/142).

Interpelado, Juarez admitiu que havia acabado de adquirir a droga de CÁSSIO pela quantia de R\$100,00, que foi paga com uma única cédula correspondente a este valor.

Perante esses fatos, demonstrando a justa causa referente à prática da traficância, os policiais militares ingressaram na residência e abordaram o denunciado.

Submetido à revista pessoal, foi encontrada com CÁSSIO a nota de R\$ 100,00 que havia sido entregue por Juarez para a aquisição das 03 porções de cocaína.

Em vistoria pelo imóvel, os policiais encontraram, no armário da cozinha, um aparelho celular, uma porção de maconha e 04 pedras de "crack", individualmente embaladas e prontas para a venda (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação provisória de fls. 13/29 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 139/142).

Os policiais militares acionaram reforço e deram continuidade à vistoria no imóvel, localizando, em um cômodo utilizado para guardar "tranqueiras", 103 porções de cocaína na forma de "crack", todas individualmente embaladas, uma grande pedra bruta de "crack" e mais uma grande porção esfarelada da mesma droga (cocaína na forma de "crack"), além de duas balanças de precisão e 200 embalagens plásticas para acondicionar drogas, bem como R\$ 210,00 em cédulas diversas, dinheiro oriundo do comércio ilícito (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, laudo de constatação provisória de fls. 13/29 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 139/142).

Questionado acerca dos fatos pelos policiais militares, CÁSSIO negou que as drogas lhe pertencessem e também que tivesse vendido o entorpecente para Juarez.

Durante as diligências, constatou-se que havia crianças no imóvel do denunciado, certo que elas foram deixadas sob a responsabilidade de uma vizinha, sendo acionado, posteriormente, o Conselho Tutelar, por meio de determinação judicial (fls. 102/104).

Sobreveio a prisão em flagrante de CÁSSIO e Juarez foi conduzido até a delegacia de polícia, sendo elaborado o correspondente termo circunstanciado de ocorrência policial pela prática do delito capitulado no artigo 28, "caput", da Lei nº11.343/06 (denúncia - fls. 154/157). Foi determinada a notificação do acusado (fls. 158). O réu foi notificado (fls. 217) e apresentou defesa preliminar (fls. 240/242).

A denúncia foi recebida (fls. 247/248). O réu foi citado (fls. 271).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pela acusação e pela defesa e, a seguir, o réu foi interrogado (fls. 305/307).

Em memoriais escritos, o representante do Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 348/358).

A defesa, por sua vez, apenas teceu comentários acerca da aplicação da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, e a fixação do regime inicial semiaberto (fls. 362/366).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico de drogas.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); o boletim de ocorrência (fls. 03/06); o auto de exibição e apreensão (fls. 09/10); o laudo de constatação (fls. 13/29); o laudo de exame químico toxicológico (fls. 139/142); o relatório (fls. 144/145); os laudos periciais (fls. 211/215 e 219/232); os depoimentos das testemunhas, e a confissão do acusado.

Interrogado em juízo o réu CÁSSIO admitiu os fatos que lhe foram imputados, afirmando que as drogas apreendidas realmente lhe pertenciam, mas não foram encontradas na mesma residência em que as crianças estavam, e sim em outro imóvel, situado no mesmo local. Já foi condenado pela prática de tráfico e cometeu o crime por não ter conseguido se colocar no mercado de trabalho (essência do depoimento de fls. 308).

A testemunha Eduardo Correa Bofi, policial militar, informou que o réu é conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento no tráfico de drogas, e que havia várias denúncias dando conta do cometimento deste delito pelo réu. Na data dos fatos, surgiu a informação de que o acusado teria modificado o local em que realizava o comércio ilícito, sendo que a traficância passou a ser exercida na própria residência do réu. Durante patrulhamento, perceberam o indivíduo Juarez conversando com o réu, e ao notarem a presença dos policiais, o réu ingressou em sua residência e Juarez acabou abordado, ocasião em que confirmou que havia adquirido três porções de cocaína de CÁSSIO, as quais foram pagas com uma nota de cem reais. A equipe policial ingressou na residência, que era bem pequena, e o réu foi abordado na porta do imóvel. Em revista pessoal, foi encontrada com o acusado a nota de cem reais. Em um armário da cozinha foram encontradas porções de drogas soltas, um celular, três ou quatro porções de 'crack' e uma porção de maconha. Havia uma criança na sala e outra no quarto. O réu negou ter vendido a droga para Juarez. Foi solicitado apoio e uma busca mais apurada foi realizada nos fundos do imóvel, sendo que foram encontradas, em uma sacola que estava no chão, duas balanças de precisão, mais de cem porções de 'crack' embaladas para a venda, um saquinho com farelos de 'crack' e uma pedra bruta de 'crack', além de R\$ 200,00 ou R\$ 210,00 em dinheiro. O réu negou que a droga lhe pertencia (essência do depoimento de fls. 308).

A testemunha Gleidson David Teixeira, policial militar, ratificou integralmente o depoimento de seu colega, enfatizando que havia várias denúncias envolvendo o réu, as quais afirmavam que ele praticava a traficância. Um indivíduo foi abordado em frente à casa do réu, sendo que com ele foram localizadas três porções de cocaína, ocasião em que admitiu ter comprado as drogas do réu, as quais teriam sido pagas com uma nota de cem reais. Cassio foi abordado no interior da residência e com ele localizada a nota de cem reais. No armário da cozinha foi encontrada certa quantidade de 'crack' e de maconha. Solicitado apoio, em um cômodo, situado no fundo do imóvel, foram localizadas duas balanças de precisão, além de grande quantidade de 'crack', que estavam em um saco preto. O réu negou que as drogas lhe pertenciam (essência do depoimento de fls. 308).

Tem-se assim que o réu confessou a traficância, informando que o entorpecente apreendido lhe pertencia e era destinado ao comércio ilícito de entorpecentes.

A confissão do acusado foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, os quais relataram em uníssono, que em patrulhamento de rotina visualizaram o indivíduo Juarez na porta da residência do acusado, já conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico de drogas, sendo que, ao avistarem a viatura, o réu adentrou no imóvel e Juarez foi abordado. Indagado, Juarez afirmou que havia adquirido três porções de cocaína do réu pela quantia de R\$ 100,00. Diante do informado, ingressaram na residência do acusado e em revista pessoal lograram localizar a nota de cem reais entregue por Juarez. Relataram, ainda, que em buscas no imóvel encontraram os entorpecentes apreendidos, duas balanças de precisão, vários saquinhos plásticos destinados a embalagem das drogas e certa quantia em dinheiro.

Assim, o conjunto probatório é robusto e seguro quanto à prática do tráfico pelo acusado.

A confissão é elemento seguro de prova, e tem o condão de autorizar a condenação.

Aliás, já diz Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que:

"a confissão judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento de prova incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa" (Da Prova no Processo Penal, ed. Saraiva, 1999, p. 114).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

"A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve, de base à condenação, ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá força se desmentida pelas provas restantes." (RTDTACRIM 6/63).

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

Ainda:

"Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido". (RT 729/542).

"APELAÇÃO CRIMINAL DELITOS DOS ARTIGOS 12, "CAPUT", E 14, "CAPUT", DA LEI Nº 6.368/76- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas e a forma como estavam embaladas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Depoimentos dos policiais, em essência, seguros e coerentes, no sentido de que o réu estava envolvido na atividade ilícita. Existência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa, bem caracterizando o delito do artigo 14, "caput", da Lei nº 6.368/76. Recurso não provido." (Apelação criminal n. 9000001-91.2005.8.260344, julgado em 10/03/2014, Des. Relator Luis Augusto de Sampaio Arruda).

Outrossim, o laudo de fls. 139/142 resultou positivo para maconha, cocaína e cocaína em forma de "crack".

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei de Tóxicos.

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei, até porque o réu confessou que a droga seria destinada à venda.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo, ainda, que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato do réu vender, guardar e ter em depósito drogas, para aqueles fins.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, o acusado vendia, guardava e mantinha em depósito drogas, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Considerando os ditames do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, levando-se em conta a culpabilidade intensa do réu, a vida social nada produtiva, que levam à conclusão de que possui personalidade voltada às práticas delitivas, haja vista que ostenta condenações transitadas em julgado (fls. 337/338 - processo nº 0005969-75.2008.8.26.0079; fls. 339 - processo nº 0010761-04.2010.8.26.0079) e condenação em primeira instância (fls. 339/340 - processo nº 0011077-17.2010.8.26.0079), evidenciando que o fato apurado nestes autos não restou isolado em sua vida, bem como diante da grande quantidade, diversidade e potencialidade dos entorpecentes apreendidos (103 porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 108,55g; 01 grande porção de cocaína na forma de "crack", pesando 300,53g; 03 porções de cocaína, individualmente embaladas, com peso líquido de 1,21g; 01 porção de maconha, com peso líquido de 0,34g; outras 04 porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 1,53g; e mais 01 grande porção de cocaína na forma de "crack", pesando 26,91g), quantidade essa suficiente para grande disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

Majoro a pena de 1/6, em razão da birreincidência (fls. 336 - processo nº 0000038-20.2015.8.26.0573; fls. 342 - processo nº 3002871-55.2013.8.26.0079), fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor menor.

Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, em razão da birreincidência supra apontada.

Não se vislumbra causas de aumento ou diminuição da pena.

Nesse diapasão, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, da quantidade e diversidade de entorpecentes, bem como da birreincidência, o réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06.

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº 11.464/2007.

Nego o direito ao réu de apelar em liberdade, porque se trata de crime que coloca em risco a população desta cidade. Trata-se de crime equiparado a hediondo, que movimenta toda uma estrutura criminosa, não bastasse a reincidência do réu.

Torno definitiva a pena em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor menor.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR CASSIO DE ASSIS ALVES, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor menor, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos (fls. 09/10), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário.

Caso algum dos bens apreendidos não possua qualquer valor comercial, deixo de decretar o seu perdimento e autorizo a sua destruição, nos termos dos artigos 25 a 28, da Portaria SENAD nº 01, de 10/01/2020. Expeça-se o necessário, oportunamente.

O réu, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na unidade prisional em que se encontra.

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque o sentenciado, por ser reincidente, não cumpriu 3/5 da pena, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Anoto a recente decisão prolatada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de sentença proferida por este magistrado:

"Incêndio qualificado - Confissão judicial - intenção de causar incêndio bem comprovada - Fogo em casa habitada, com exposição dos vizinhos e demais moradias a perigo - Palavras da vítima e policiais - Responsabilidade comprovada - Dolo

caracterizado - Condenação mantida; Incêndio qualificado - Progressão de regime - Aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal - Benefício exige o cumprimento de condições objetivas e subjetivas - Questão a ser aferida pelo juízo das execuções - Exegese do art. 66, inciso III, "c", da Lei nº 7.210/84 - Recurso improvido". (Apelação criminal n. 3004354-23.2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Relator Alexandre Almeida, julgado em 27 de abril de 2016).

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo, conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Botucatu, 12 de maio de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA